

1502995-09.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico e a forma em que era transportada, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502995-09.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502995-09.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344738/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22029281 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 4296/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 4296/2021 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2344738 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIR AMBROSIO DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

CLAUDIR AMBRÓSIO DA SILVA foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 23h45min, na Rua Joaquim Pereira dos Santos, altura do número 100, Vila Assis Brasil, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado trazia consigo e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudo de constatação de fls. 14-7 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81-3.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos e a fixação de regime penitenciário inicial brando.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-10), auto de exibição e apreensão (fl. 12), laudo de constatação (fls. 14-7), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 81-3), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 07).

Em juízo, disse que chegou no local com a quantia de R\$24,00 e uma mochila para comprar cigarro. Com a chegada dos policiais, a moça que estava trabalhando correu. Disse que foi preso pelos policiais porque não falou quem era a moça. Afirmou que não conhecia os policiais (mídia digital).

Sua versão contraditória não merece credibilidade diante dos depoimentos seguros e firmes dos policiais militares.

Os policiais militares, na fase administrativa, historiaram que durante policiamento ostensivo em local onde é frequente a prática da traficância, suspeitaram das atitudes de dois indivíduos, pois um deles entregava algo ao outro. Resolveram pela abordagem, um deles conseguiu fugir e detiveram o réu que possuía em sua cintura uma pochete com 63 invólucros de cocaína, 104 invólucros de crack e 39 invólucros de maconha, além da quantia de R\$124,00. O acusado disse que há um mês praticava o tráfico no local e ganhava R\$200,00 por dia.

Em juízo, o policial Dorival afirmou ter visto o réu e outro indivíduo praticando a venda de algo, recebendo uma quantia em dinheiro. Ao desembarcar da viatura, o outro indivíduo fugiu e o réu foi detido. O acusado portava uma pochete com as drogas apreendidas e uma quantia em dinheiro. O réu confessou a prática da venda de drogas há um mês e que recebia o valor de R\$200,00 pelas vendas. Confirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de

menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico e a forma em que era transportada, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, em razão da grande quantidade de substância entorpecente -63 invólucros de cocaína, 104 invólucros de crack e 39 invólucros de maconha- fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), acrescido dos maus antecedentes (FA fl.34 -Ex. 2 -proc 7002301-26.2005), fixo a pena-base do réu em 1/5 acima do mínimo legal, perfazendo em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e crack apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Na segunda etapa, em razão da reincidência específica (cert fl.39 -proc 388-38.2014), aumento a pena do réu em 1/3, perfazendo 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. A reincidência específica justifica referida fração de aumento, maior o desvalor da conduta.

Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É

permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Estabiliza-se, assim, a sanção em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. O regime penitenciário inicial será fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, tratando-se de reincidente. Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

A multa foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR CLAUDIR AMBRÓSIO DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas apreendidas, bem como decreto o perdimento do valor apreendido, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Maua, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA